

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5795/2534

พนักงานอัยการ จังหวัด ปัตตานี
นาย อา ลี สาเยาะ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 288
ป.วิ.อ. มาตรา 218 วรรคแรก

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานพกพาอาวุธปืนเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 และพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิ แต่ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ซึ่งเป็นบทหนัก ให้จำคุกคนละ 1 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ลงโทษปรับคนละ 100 บาทดังนี้ เป็นการแก้ไขเล็กน้อย จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก จำเลยกับพวกถืออาวุธปืนไปขู่เข็ญผู้เสียหายมิให้รื้อบ้านแล้วใช้อาวุธปืนดังกล่าวยิงไปยังบันไดซีเมนต์ที่ผู้เสียหายหลบอยู่นับสิบนัด แต่เมื่อผู้เสียหายวิ่งไปหลบอยู่ใต้ถุนบ้านของ ม. ซึ่งเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งใต้ถุนสูง จำเลยกับพวกจะยิงผู้เสียหายอีกก็ได้แต่ไม่ยิง กลับถืออาวุธปืนเฝ้าผู้เสียหายมิให้รื้อบ้านอยู่ครึ่งชั่วโมงแล้วจากไปดังนี้ พฤติการณ์ของจำเลยกับพวกแสดงว่ามีเจตนายิงผู้เสียหาย แต่เป็นการยิงเพื่อขู่ข่มขู่และแสดงอิทธิพลให้ผู้เสียหายและชาวบ้านเห็นเท่านั้น

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาชญากรรมเครื่องกระสุนปืน
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72
ทวิ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 83, 91, 288, 371

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาชญากรรม
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา
7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 371 เรียงกระทงลงโทษ
ฐานมีอาวุธปืน กระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุกคนละ 2 ปี ฐาน
พาอาวุธปืนไปในหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและโดยไม่มีเหตุสมควร
ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาชญากรรมซึ่งเป็นบทหนัก จำคุกคนละ 1 ปีรวมจำคุกคนละ
3 ปี ข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์ จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 288, 80, 83 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 เรียงกระทงลงโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานพยายามฆ่าให้จำคุกคนละ 13 ปี 4 เดือน
ฐานพาอาวุธปรับคนละ 100 บาท รวมจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 13 ปี 4 เดือน และ
ปรับคนละ 100 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
29, 30 ให้ยกฟ้องในฐานความผิดตามพระราชบัญญัติอาชญากรรม เครื่องกระสุนปืน
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72
ทวิ

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า จำเลยมิได้กระทำความผิดฐานพาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุสมควร ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 นั้น เป็นการฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 และพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิ แต่ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ซึ่งเป็นบทหนัก ให้จำคุกคนละ 1 ปี และศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ให้ปรับจำเลยทั้งสองคนละ 100 บาท ซึ่งเป็นการแก้ไขเล็กน้อย จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย คดีจึงมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยเพียงว่าจำเลยทั้งสองเป็นผู้ใช้อาวุธปืนยิงในที่เกิดเหตุตามฟ้องหรือไม่" แล้ววินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า จำเลยทั้งสองใช้อาวุธปืนยิงในที่เกิดเหตุจริง จึงมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า การที่จำเลยทั้งสองใช้อาวุธปืนยิงในที่เกิดเหตุนั้น จำเลยทั้งสองได้กระทำไปโดยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหายหรือไม่ เห็นว่า ขณะที่จำเลยทั้งสองกับพวกใช้อาวุธปืนยิงไปทางผู้เสียหายนั้น จำเลยที่ 1 และที่ 2 ใช้อาวุธปืนลูกซองยาวโดยยืนอยู่ห่างผู้เสียหายประมาณ 3 เมตร และ 10 เมตร ตามลำดับ ส่วนนายมะดิงพวกของจำเลยทั้งสองซึ่งใช้อาวุธปืนยาวเช่นกันก็ยืนอยู่ห่างผู้เสียหายเพียงประมาณ 4 เมตร เท่านั้น จำเลยทั้งสองกับนายมะดิงยิงปืนไปทางผู้เสียหายนับสิบนัด หากจำเลยทั้งสองหรือนายมะดิงยิงปืนโดยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหายจริงแล้ว ก็น่าจะยิงถูกผู้เสียหายได้ แม้จะได้ความว่าผู้เสียหายหลบกำบังกระสุนปืนอยู่ที่ใต้บันไดซีเมนต์ก็ตาม เพราะจำเลยที่ 1 ยืนอยู่ทางทิศตะวันตก จำเลยที่ 2 ยืนอยู่ทางทิศเหนือ นายมะดิงยืนอยู่ใกล้บันไดหน้าบ้านคนละทิศคนละทางกันโดยได้ความจากคำเบิกความของนายหามะ ลือแม ประจักษ์พยานของโจทก์ปากหนึ่งด้วยว่า หลังจากเสียงปืนสงบลงแล้ว ผู้เสียหายวิ่งหนีจากที่กำบังมารวมกลุ่มกับพยานและพวกชาวบ้านที่หลบหนีไปอยู่ใต้ถุนบ้านนางแมะมะซึ่งเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งใต้ถุนสูง

ตอนนั้นจำเลยทั้งสองกับพวกก็ยังอยู่ และอยู่ต่อมาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงโดยฝ่ามิให้ผู้เสียหายกับพวกรีบบ้านต่อไป แล้วก็พากันจากไปดังนี้ หากจำเลยทั้งสองกับพวก มีเจตนาฆ่าผู้เสียหายจริงแล้ว ก็ย่อมมีโอกาสที่จะยิงผู้เสียหายขณะที่หนีจากที่กำบัง ไปหลบที่ได้ถุนบ้านนางแมะมีะได้ และแม้ขณะที่ผู้เสียหายหลบอยู่ที่บ้านนางแมะมีะ จำเลยกับพวกก็น่าจะยิงผู้เสียหายได้เพราะบ้านนางแมะมีะได้ถุนสูง และไม่ปรากฏว่ามีอะไรเป็นที่กำบังกระสุนปืนของจำเลยทั้งสองกับพวกแต่อย่างใด แต่จำเลยทั้งสองกับพวกก็หาได้ยิงผู้เสียหายไม่ แต่กลับเฝ้ารออยู่อีกประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วพากันจากไป พฤติการณ์ของจำเลยทั้งสองกับพวกดังกล่าวแสดงอยู่ในตัวว่ามีเจตนายิงผู้เสียหาย เพราะยิงปืนนับสิบนัดแต่ไม่ถูกผู้ใดเลย น่าเชื่อว่าจำเลยทั้งสองกับพวกยิงปืนเพื่อขู่ขวัญและแสดงอิทธิพลให้ผู้เสียหายกับพวกชาวบ้านเห็น เพราะเคยขู่เรียกค่าคุ้มครองจากผู้เสียหายแต่ผู้เสียหายไม่ให้และย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วกลับมาที่บ้านหนีไป โดยมีได้เจตนาจะยิงให้ถูกผู้เสียหายกับพวกโดยเจตนาฆ่าแต่อย่างใด

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ในข้อหาพยายามฆ่าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80, 83 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3

(เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-ชุม สุกแสงเปล่ง-พินิจ ฉิมพาลี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น